

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-안전-05호

제목 적격수급인 선정 프로세스 수립필요

소관부서 0000처 88888부

조치부서 0000처 88888부

내용

1. 업무 개요

0000처 88888부는 공사와 계약관계에 있는 협력업체¹⁾의 산업안전보건관리를 총괄하고 있다. 협력업체에 대한 산업안전보건관리는 산업안전보건법(이하, 산안법) 등에 따라 발주건설공사²⁾와 그 외의 도급사업으로 구분할 수 있다. 산안법에서는 도급인과 건설공사 발주자를 구분하여 산업안전보건과 관련한 의무를 별도³⁾로 규정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

고용노동부는 도급사업의 경우 안전보건에 관한 전문인력 등 확보가 곤란한 영세·취약업체가 낮은 금액으로 도급을 받아 수급인 소속 근로자의 안전보건에

1) 공사와의 계약에 의해 공사 및 인력에 의한 용역, 물품납품 등의 작업을 수행하는 업체로서 공사를 위해 역무를 수행하는 개인 또는 업체(하도급사 포함)을 말한다. 「EHSQ-P-88888888 협력업체 EHSQ 관리 절차서」

2) 건설공사를 도급하는 자로서 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하지 아니하는 자를 말하며 건설산업기본법 등에 따른 건설공사 등이 이에 해당한다. 「산업안전보건법 제2조(정의)」

3) 도급인의 의무 : 산안법 제62조 ~ 66조
건설공사 발주자의 의무 : 산안법 제67 ~ 65조

사각지대가 발생한다는 판단에 2020년 1월 16일부로 전면 개정된 산안법에 도급인인 사업주로 하여금 수급인 근로자의 산재예방을 위해 안전·보건에 필요한 조치 이행능력이 충분한 자와 도급계약을 체결하도록 의무⁴⁾를 신설하였다.

아울러, 고용노동부는 도급사업 안전보건관리 매뉴얼⁵⁾을 통해 적격 수급인 선정을 위한 평가항목 등을 제시하고 있고, 공공기관 안전활동 수준평가⁶⁾에도 해당 내용을 반영하여 도급인의 의무준수를 촉구하고 있는 실정이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 본사, 사업소를 막론하고 천연가스 배관/저장탱크 건설은 물론 가스설비에 대한 경상정비, 미화·건물관리용역 등 다양한 분야에서 여러 협력업체(수급인)와 계약관계를 맺고 그 근로자들이 공사의 사업장 내에서 작업활동을 하고 있다. 공사는 수급인 근로자의 작업활동 등에서 발생할 수 있는 산업재해 예방을 위해 수급인이 적절한 능력을 갖추었는지 확인하고 계약을 체결하여야 한다. 그러나 본건 감사기간 현재 관련 규정 등이 마련되어 있지 않아 도급인으로서의 의무를 준수하지 못하고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

0000처 0000부는 해당 법령에서 요구하는 도급인의 의무를 인지하고 있

4) 산업안전보건법 제61조(적격 수급인 선정 의무) ('20.01.16. 시행)

5) 적격 수급인 선정 의무 시행에 앞서 도급인이 안전보건관리 역량이 있는 수급인을 선정하기 위한 구체적인 기준과 방법을 예시형태로 제시(고용노동부, 2019년 7월)

6) 공공기관의 안전활동 수준평가에 관한 고시(고용노동부 고시 제2019-47, '19.09.23.)에 따라 매년 평가

으며 타기관 사례 조사 및 계약관련 부서와의 협의를 통하여 적격수급인 선정에 필요한 규정 등을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

0000처장은

수급인 근로자의 안전보건 확보를 통해 공공기관의 사회적 가치제고 및 ESG 경영 추진에 부응할 수 있도록 적격 수급인 선정 기준 및 평가방법 등의 절차를 관련규정에 반영하여 주시기 바랍니다. (통보)